

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제21-재무-16호

제 목 AEO 공인인증 및 수입세액 정산제 도입을 통한 과세 리스크 완화

모범대상자 ▷▷▷▷본부 ◆◆처 □□□□□반 대리 □□□

모범내용

피추천인은 2016.9.19에 입사하여 %%%%처 □□□□□□□□부에
서 수입통관 실무 업무를 담당하였으며, 이후 직제개편에 따라 ◆◆처
□□□□□□반에서 근무하면서 AEO 공인인증 및 수입세액 정산제 도입
을 통해 수입통관업무 절차 개선, 과세 관련 위험을 및 불확실성을 제거
하는데 기여하였다.

그 결과, 공사는 공기업 가운데 선도적으로 AEO공인을 조기 획득
(2020.11.20.)하고, 같은 해 수입세액 정산업체로 지정¹⁾되는 성과를 달성
하였다.

1. 추진배경

공사는 2020년 기준 국내 소요 천연가스 중 xxxx만톤, 약 xx조원에
상당하는 LNG를 수입하였으며, 해당기간 공사의 수입신고 건수는 482

1) AEO기업 중 신청기업을 대상으로 매년 관세청이 운영인력을 고려 후 **정산업체 지정(2020년: 27개사, 2021년: 31개사)**

건에 달한다. 이러한 수입신고 과정에서는 관세법 등 관련법령 미준수 시 벌금, 과태료, 가산세 등의 부과위험이 상시 존재하므로 신고의 정확성 및 법령 준수가 중요하다.

그러나, 최근 천연가스 거래 형태가 다양하고 복잡해짐²⁾에 따라 수입신고시 관세법 등 관련법령 미준수 위험이 증가하였다. 세관과의 해석 차이로 거액의 소송³⁾이 발생한 사례가 있으며, 현재 수송운임(자본비) 가산세면제신청 기각처분 관련 행정소송 등 3건의 조세행정소송⁴⁾이 진행 중에 있다.

한편, 공사 ▲▲▲▲부는 내부회계관리제도 운영을 통해 전사수준 통제, 프로세스통제, 전산일반통제를 시행중에 있으나, 이는 회계부정·오류 예방을 통해 재무제표의 신뢰도를 제고하는데 주된 목적을 두고 있으므로 내부회계관리제도 운영만으로는 통관 적법성을 담보하는 것은 한계가 있다.

또한, 2020.1월 공사 조직개편에 따라 ■■■■■■■■부가 폐지됨에 따라 전담부서 부재로 인해 통관적법성 및 안전관리에 대한 통제 수준이 유지·개선하는데 어려움이 있는 상황이다.

2019년 ○○○○ 외환검사 수검을 통하여 수입통관 업무 관련 제반 리스크가 객관적으로 확인되었다. 재발방지 및 업무개선을 위한 통관업무의

2) 카고스왑, 가스버닝, FBOG(Forced BOG) 신고, 개별소비세 신고(2019.4.1.부터 천연가스의 세율이 2종에서 4종(기본2종, 탄력2종)체계 변경)

3) BOG(만선 항해시 발생하는 증발가스) 과세(1,130억) 소송 건으로 고법환송심 승소(2017.5.16)

4) 수송운임(자본비)관련 행정소송(73억), FTA협정관세 적용관련 행정소송(10억) 등 3건 진행 중

체계적 관리 필요성이 대두었으며, 이에 따라 업무절차 개선, 세관과의 협업 강화, 과세 불확실성 제거 등을 위해 AEO 인증 및 수입세액 정산제 도입을 적극 추진하기에 이르렀다.

[표1] AEO제도 및 수입세액 정산제 개념

AEO제도	관세청이 수출입업체의 법규준수도 등 공인기준에 의거 심사하여 우수업체에 인증하는 제도 (미국, EU 등 전 세계 83개국이 도입·운영 중이며, 국내 공인업체수는 약 860개사임)
수입세액 정산제	매년 수입물품에 대한 납부세액 적정성 등을 자율 점검하고, 세관의 검증을 통해 세액을 조기 확정하는 제도(AEO기업만 정산업체 신청가능하며, '21년 지정업체수는 31개사임)

(출처: 2021년 반 제출자료 재구성)

AEO 인증 획득 및 수입세액 정산업체에 주어지는 주요 혜택은 아래 [표2] [표3]과 같다.

[표2] AEO 인증시 통관절차 등의 혜택(관련고시 제15조제1항 관련)

연번	혜택 기준	수출입안전관리우수업체		
		A	AA	AAA
1	「기업심사 운영에 관한 훈령」에 따른 기획심사, 법인심사 제외	○	○	○
2	「관세법 등에 따른 과태료 부과징수에 관한 훈령」에 따른 과태료 경감	20%	30%	50%
3	「관세법의 고발 및 통고처분에 관한 훈령」 제3조제2항에 따른 통고처분금액의 경감	15%	30%	50%
4	「외국환거래의 검사업무 운영에 관한 훈령」에 따른 외국환 검사 제외	○	○	○

(출처: 2021년 반 제출자료 재구성)

[표3] 정기 수입세액 정산업체 혜택(관련고시 제18조의2제3항 관련)

연번	혜택 기준	혜택
1	「관세법의 고발 및 통고처분에 관한 훈령」 제3조제1항에 따른 통고처분금액의 추가 감경	15%
2	「수정수입세금계산서 발급에 관한 운영지침」에 따른 수정수입세금계산서 발행	○

(출처: 2021년 반 제출자료 재구성)

2. 추진 내용

피추천인은 AEO 공인심사 신청(2020. 2. 4)을 시작으로 AEO 공인 절차에 본격적으로 착수하였다. AEO 인증 획득을 위한 그간의 노력과 추진성과는 아래 [표4]와 같다.

[표4] AEO 인증 추진활동 및 성과

공인 절차	공인신청 (신청업체) → 서류심사 (AEO진흥협회) → 현장심사 (관세평가분류원) → 공인 심의위원회 (관세청) → 공인				
	·공인심사 신청 이후(2020.2.4), %%% 반 구성 및 관세청과 AEO 업무협약* 체결('20.2월) * 공사 AEO 인증 추진 및 중소수출업체 AEO공인 지원을 위한 협약 ·신규 절차서(위험평가 등) 및 수입업무매뉴얼 제정으로 업무절차 확립('20.6월) ·서류심사 자료 및 최종 보완자료 제출(2020.4~7월) ·공인신청에 따른 현장심사 대응(2020.7월) * 심사대상 : 본사 등 6개 사업장, 다만, C C ⊗ ⊗ E E 는 현장방문 생략(서류심사로 같음) ·현장심사 최종 보완자료 제출(2020.9월)				
성과	·AEO공인 획득(2020.11.20)으로 서류제출 생략에 따른 신속통관은 물론 법인심사, 기획심사 등 관세 조사의 원칙적 면제				

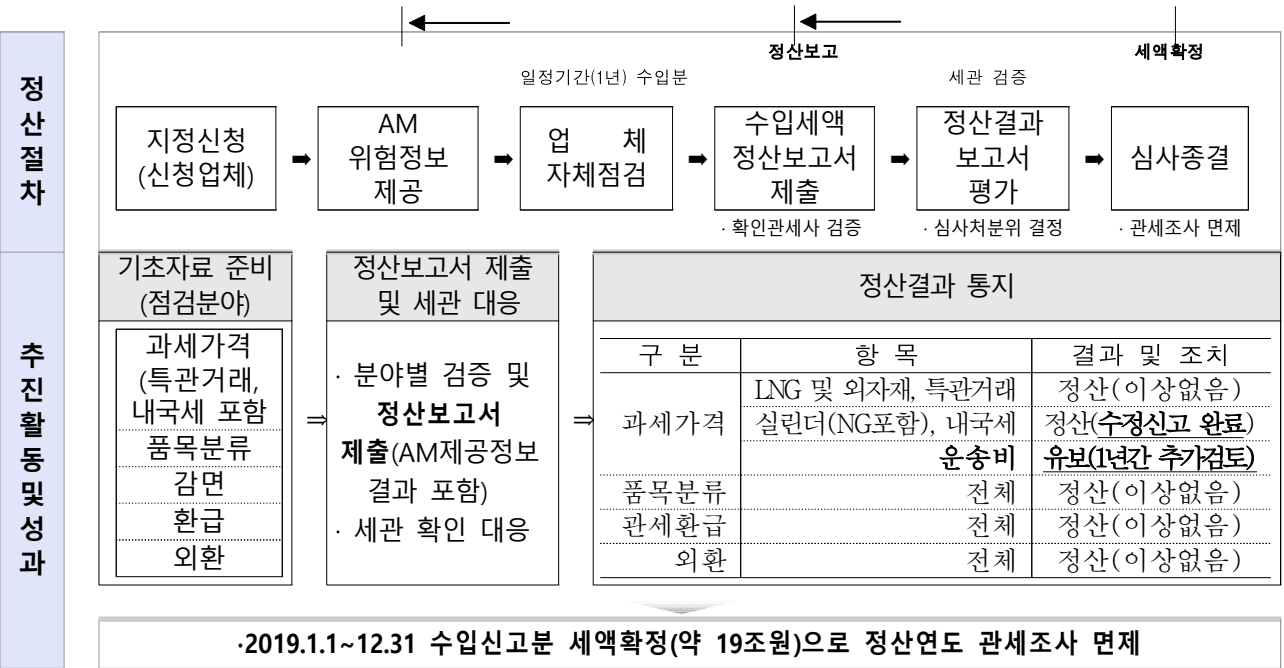
(출처: %%% 반 제출자료 재구성)

AEO인증 획득을 위한 주요 추진사항은 다음과 같다. ①2020.2월경 %%% 반 TF가 구성되었고, ②관세청과 업무협약을 체결하였으며, ③2020년내 AEO 공인 획득을 목표로 법규준수, 안전관리 등 미비점을 보완하여 서류심사에 대비하였고, ④위험평가 절차서 등을 제정하였다.

특히 이 과정에서 피 추천인은 남다른 책임감과 소명의식을 가지고 적극 대응을 통한 서류심사 조기통과 및 관세평가분류원의 긍정적인 수검 결과가 도출될 수 있도록 하였으며, 일부 지적된 사항에 대한 적기 보완 조치 함으로써 AEO공인을 조기 획득(2020.11.20)할 수 있었다.

또한 같은 해에 수입세액 정산업체로 지정되어 직전 회계연도에 수출입 신고한 내역에 대하여 과세가격, 환급, 외환거래 등 점검분야를 자율점검하고 확인관세사⁵⁾의 검증을 받아 정산보고서를 제출(2020.10.14)하였다. 이와 관련한 그간의 노력과 추진성과는 아래 [표5]와 같다.

[표5] 수입세액 정산 노력 및 추진성과



(출처: □□□□□반 제출자료 재구성)

이 과정에서 피추천인은 LNG 시장상황, LNG 계약의 특수성 및 수입신고의 적법성에 대하여 적극소명하는 한편 서울세관 심사관실 소속 통관적법성 AM(Account Manager, 기업상담전문관⁶⁾)의 정보제공 및 사전점검을 통해 장래 예상되는 세관과의 조세마찰을 최소화하는 기반을 마련하였다.

5) 납세의무자인 정산업체와의 독립적 관계에서 이해관계 충돌 없이 정산보고서 검증업무를 수행하는 관세사를 말함
6) 세관 경험이 풍부한 직원을 업체별로 전담 배치하여 관세행정상 문의에 대한 자문과 각종 애로사항을 청취 및 해소하는 등 무역기업의 주치의 역할 수행

특히 세관과의 쟁점사항(운송비 과세가격의 적정성)에 대해서는 각 기지본부에 통보하여 확정신고를 유보(2년 기간연장)시키는 등 추후 수정 신고에 따른 가산세 방지를 위한 노력을 다하였다.

그 결과 정산결과 통지에 따른 조기 수입세액을 확정(2020.12.22)하고 관세조사 면제 및 2019년 수입세액에 대해 확정력을 부여받는 성과를 이루어냈다.

아울러 피추천인은 개별소비세 정산 방식 개선관련 정부 협의(약 7개월 소요) 과정에서 관세사로서 전문성을 활용한 적극적 대응으로 공사에 우호적인 정산 방안을 도출하는데 기여하였다.

[표6] 개별소비세 정산 방식 변경 내용

기존	보정신청, 수정신고 및 경정청구 방식
변경	용도별 수입수량-사용수량 차이를 다음 수입신고에 반영하는 통합 재고관리 기법 적용

(출처: □□□□□반 제출자료 재구성)

3. 추진성과

상기 노력 추진 결과, 2020.11월 AEO 인증을 획득함에 따라 신속 통관 및 법인심사 등 관세조사의 면제 적용을 받는 등 대내외적으로 수출입안전기업으로 인정받는 계기를 마련하였으며, 2019년 수입신고분 세액 조기확정(약xx조원)으로 과세 리스크 완화 및 개소세 정산방식 개선에 따른 가산세 리스크를 해소하는데 기여하였다.

아울러 수입세액 정산을 진행함으로써 공사내부의 잠재적인 위험을

낮추도록 노력하였으며, 세관과의 협업을 통한 과세문제 해결 및 불시 과세의 위험을 해소하였다. AEO 공인 후 매년 자체평가 추진 및 정기 수입세액 정산제 참여를 통해 안정적인 기업경영 여건을 조성하는 등 신뢰 받는 공기업으로 거듭나기 위한 공사의 노력에 앞장서서 이바지하였다.

조치할 사항

사장은 위 모범사례를 널리 알리고 관련자에 대해 표창 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])

[관련자]

▷▷▷▷본부 ◆◆처 □□□□□반 대리 □□□